

1506984-38.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão e viceversa" (RHC 112.676-MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 21.08.2012).

Configurada a causa de aumento de pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506984-38.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506984-38.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILY DE OLIVEIRA LUZ e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

EMILY DE OLIVEIRA LUZ e JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e no artigo 158, §3º, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque teriam, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 23h00, na Rua Giovanni Bononcini, 77, Grajaú, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e em identidade de desígnios com ISRAEL PEREIRA SENA, agindo todos em concurso, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Pedro Braz Cerqueira, restringindo a liberdade desta vítima, subtraído, para proveito comum, 01 (um) cartão bancário, 01 (uma) pulseira magnética, R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro, 01 (um) telefone celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), e 01 (um) veículo Logan, marca Renault, placas FNA 6828 / Diadema, avaliado em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), tudo pertencente a esta vítima. Na ocasião, teriam, ainda, com o intuito de obter indevida vantagem econômica em proveito comum, constrangido Pedro Braz Cerqueira, mediante grave ameaça, e com restrição de sua liberdade, a fornecer dados e senhas para a realização de operações bancárias.

Segundo consta na denúncia, os acusados foram até a saída do terminal de trens Grajaú e EMILY usou seu celular para pedir uma corrida. A vítima, que trabalhava como motorista para o UBER, recebeu o chamado e foi até o local indicado, com seu veículo Renault, placas FNA 6828 / Diadema. No local indicado os 03 acusados embarcaram no veículo de Pedro, que iniciou a viagem, porém, no meio do caminho, EMILY teria sacado um revólver e apontou para a vítima, anunciando o assalto, ao passo que ISRAEL, que estava no banco de trás, teria dado uma "gravata" em Pedro, imobilizando-o. Rendido, o ofendido foi obrigado a entregar seu telefone celular, uma pulseira e um cartão bancário e, ameaçado, teve que fornecer a senha de seu cartão.

De posse do cartão bancário e da senha de Pedro, os acusados colocaram-no no porta malas e passaram a dirigir com o veículo, parando em diversos locais, visando realizar transações com o cartão bancário da vítima, sem sucesso. Depois de cerca de uma hora rodando, os acusados estacionaram na região de Parelheiros, próximo ao Rodoanel, abriram o porta malas e mandaram a vítima sair, dizendo que a matariam. JEFFERSON, então, deu um empurrão em Pedro, que caiu rolando por uma ribanceira, ferindo-se. De posse dos bens da vítima, os acusados fugiram em seu veículo.

Somente dias depois o veículo da vítima foi encontrado, abandonado. Durante as investigações do delito, com a notícia de que os acusados tinham sido presos, pela prática de delito cometido de forma semelhante, a vítima foi chamada à Delegacia e realizou o reconhecimento fotográfico dos três denunciados, conforme auto de reconhecimento de fls.08/09, apontando-os como sendo os autores dos crimes.

A denúncia foi oferecida às fls. 72/74, tendo sido recebida às fls. 98/99.

Ante a notícia de falecimento do réu ISRAEL, foi declarada extinta a punibilidade em relação a ele (fls. 135).

Os réus foram citados (JEFFERSON a fls. 112 e EMILY a fls. 115) e apresentaram resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 119), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 127/128), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para 30.03.2022, às 13h30.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais civis Rodrigo Gouveia Roberto e Thiago Grenther del Nero Pires, tendo sido os réus interrogados ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas, requerendo o órgão do Ministério Público a fls. 180/185 a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia, haja vista que comprovada autoria e materialidade delitiva. Quanto à dosimetria da pena requereu fixação da pena acima do mínimo legal, assim como regime inicial prisional fechado. Já, a Defesa (fls. 189/205 e fls. 209/218) requereu absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que o conjunto probatório é extremamente precário e não há elementos de prova suficientes para embasar uma condenação penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu reconhecimento de que houve crime único, absorvendo-se o delito tipificado no artigo 158, §3º, do Código Penal, visto que não há como cumular-se a qualificadora de restrição da liberdade da vítima com o disposto no artigo 158, §3º, do Código Penal; ou, então, aplicação da regra prevista no artigo 70, do Código Penal; fixação da pena base no mínimo legal, afastamento da majorante referente à restrição de liberdade da vítima, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, posto que não houve nenhuma apreensão de arma no caso em tela e, de forma subsidiária, a não combinação das duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), nos termos do que dispõe o artigo 68, do Código Penal e da Súmula 443, do STJ, por fim, regime diverso do fechado e, possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Houve extinção da punibilidade em relação ao réu ISRAEL PEREIRA SENA, tendo em

vista seu óbito (fls. 135).

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05 e 23/24), auto de exibição/apreensão (fls. 25), auto de avaliação (fls. 39), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas durante o interrogatório judicial.

Vejamos.

Os réus JEFFERSON e EMILY, na fase policial, exerceram o direito constitucional de permanecerem calados (fls. 16/17 e 18/19, respectivamente).

Ouvidos em Juízo, afirmaram que são solteiros e são namorados. Ambos cursaram o 1º Grau Completo e trabalhavam antes de serem presos, assim como afirmaram que não possuem vícios ilícitos. Acerca dos fatos, os réus negaram qualquer envolvimento na prática criminosa descrita na denúncia. Afirmaram que, no ano passado foram presos e, a partir daí começaram a surgir denúncias e processos envolvendo fatos similares. Segundo Emily, policiais civis teriam exigido dinheiro dela a fim de que "não fossem procurar outras vítimas de crimes semelhantes". Disse ainda a ré Emily que, à época dos fatos trabalhava registrada na Central Samsung e, seu horário de trabalho começava às 14:00 horas, encerrando-se por volta de 20:00 horas.

A negativa apresentada pelos acusados, carente em si de verossimilhança, vem isolada no conjunto probatório dos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, PEDRO BRAZ CERQUEIRA narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "laborava atividades como motorista de aplicativo da UBER, quando por volta das 23:00 foi acionado por uma passageira via aplicativo para busca-la na saída da estação de trem Grajaú, onde o aplicativo apontou o nome da passageira como Emily. Chegando à estação, três pessoas aguardavam a viagem, Emily e outros dois homens desconhecidos, sendo que um dos homens sentou-se no banco traseiro logo atrás do motorista (ISRAEL PEREIRA SENA – RG nº 47.566.964/SP) ao lado da passageira (EMILY DE OLIVEIRA LUZ - RG nº 49.949.164/SP) e outro homem sentou-se no banco da frente, ao lado do motorista (JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO – RG nº 37.504.669/SP). A viagem seria com destino ao Jardim São Bernatdo, região do Grajaú, uma viagem de aproximadamente dois quilômetros. A vítima notou a suspeita de que algo aconteceria, e já próximo ao local de destino Emily apontou uma pistola para a vítima e anunciou o roubo, onde Israel que estava logo atrás da vítima lhe proferiu uma "gravata", a fim de imobilizar a vítima, e ordenou que parasse o veículo. Então obrigaram a vítima a entrar no porta malas do veículo RENAULT/LOGAN de placas FNA-6828/SP, pegaram seu cartão bancário Itau e seu telefone celular e percorreram com a vítima nessa condição por volta de uma hora. A vítima mesmo de dentro do porta mala notou que os ladrões param o veículo aproximadamente três vezes com o intuito de usar seu cartão bancário, sempre proferindo que se não conseguissem usar o cartão iriam mata-lo. Informa a vítima que tentaram sem sucesso usar o cartão bancário. Por fim, pararam o veículo, já no bairro Jardim São Norberto, região de parrelheiros, próximo ao RODOANEL SUL, dizendo que iriam mata-lo. Como a vítima é de idade JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO o empurrou em uma arribanceira, o que causou lesões em sua perna direita. Os ladrões então fugiram do local, levando o veículo da vítima, seu telefone celular (não conseguiu localizar o numero de IMEI para rastreio), R\$ 180,00, o cartão bancário do Itau, e uma pulseira magnética da vítima. Como estava já no rodoanel, avistou uma guarnição da polícia militar, onde pediu socorro, e foi socorrido ao Hospital de São Bernardo do Campo. Informa que seu veículo foi localizado abandonado na data de 16/11/2020, conforme registro policial nº 2990/20 do 85ºDP".

Em juízo, a vítima PEDRO ratificou suas acusações anteriores contra os acusados. Disse que, naquela ocasião estava trabalhando como motorista de aplicativos e, perto do Terminal Grajaú aceitou uma corrida de uma mulher de nome EMILY. Quando

chegou no local indicado, entraram no veículo uma mulher e dois homens. Em curto espaço de tempo, já anunciaram o assalto, deram uma "gravata" na vítima e a colocaram primeiro no banco de trás de seu veículo e, após, no porta malas. Disse que, tanto a ré EMILY quanto o outro elemento estavam portando armas de fogo e ficavam ameaçando-o durante tempo todo. Somente foi liberado por eles na altura do Rodoanel mas, não sem antes ter que fornecer os assaltantes todos seus cartões, senhas bancárias, celular e seu veículo. Quando ia ser libertado, um dos assaltantes foi lhe integrar seu óculos, momento em que se assustou pensando que seria morto por eles e acabou caindo numa ribanceira existente no local e, torcendo seu tornozelo, dentre outros machucados. Durante o período em que permaneceu na companhia dos réus, tentaram sacar dinheiro de sua conta corrente, assim como de seus cartões mas não lograram êxito porque a senha foi bloqueada, assim como, dos cartões de crédito. Ressaltou que ficou em poder dos réus das 23:30 horas até quase 01:00 hora da manhã. O assalto ocorreu numa sexta feira e, na segunda seguinte os policiais localizaram seu veículo. Recuperou apenas o veículo. Na fase policial, fez reconhecimento dos acusados por meio de fotografias. Some-se que a vítima reconheceu os acusados de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 08/09), bem como durante a audiência de instrução e julgamento (EMILY - nº 2; JEFFERSON - nº 2).

A testemunha RODRIGO GOUVEIA ROBERTO, investigador de polícia, em fase policial (fls. 20), relatou que "Ciente do registro policial nº 01/2021 da 06ª Delegacia Seccional de Santo Amaro, onde foram presos integrantes de uma quadrilha de roubos a motorista de aplicativos, em especial da UBER, que agiam na região sul, sempre solicitando viagens à região de Parelheiros e adjacências, sempre no mesmo modo operante, com uma mulher contratando a viagem. Procederam então às investigações nos sistemas policiais disponíveis (Detecta, PRODESP, RDO) onde localizaram o registro policial em epígrafe. A vítima Pedro Braz Cerqueira foi convocada, reconheceu, por meio fotográfico, os autores Emily de Oliveira Luz, Israel Pereira Sena e Jefferson Santos do Nascimento, os três com participação ativa no crime por ele sofrido na data de 11.11.2020".

Relato semelhante foi apresentado pelo investigador de polícia THIAGO GUNTHER DEL NERO PIRES (fls. 21).

Em Juízo, o policial civil THIAGO disse que não se recordava dos fatos narrados na denúncia, haja vista que estava de passagem pelo 101º Distrito Policial e, lá essas ocorrências eram muito corriqueiras.

Já, o policial civil RODRIGO disse que os acusados foram presos em razão da prática de sequestros relâmpago de motoristas de aplicativo, na região do Grajaú, inclusive com morte de uma vítima e com as mesmas características deste crime narrado pela vítima PEDRO. A vítima foi chamada então ao Distrito Policial onde, pelo que se recorda, reconheceu a ré EMILY.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da investigação que culminou com a prisão dos acusados foram descritas com clareza pelo policial civil RODRIGO, o qual, explicitando que não conhecia até então os acusados, apresentou relato convincente, perfeitamente coincidente entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Frise-se que, apenas a ré EMILY mencionou que teria sofrido extorsão por parte do policiais civis, porém o policial civil THIAGO, mencionou em seu depoimento que estava apenas "de passagem" no Distrito Policial onde os fatos foram apurados e, nada se recordava deles, nem das denúncias contra os réus.

Portanto, é de se concluir que, diante do que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da investigação, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Além disso, em contrapartida ao depoimento dos réus, a vítima PEDRO reconheceu os dois acusados, de forma segura, hígida, tanto na fase policial, quanto em Juízo, assim como apresentou relato detalhado acerca dos acontecimentos ocorridos em 11 de novembro de 2020.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a

alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. De plano, observo que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há concurso material entre os crime de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente (Jurisprudência em Teses, edição 51).

Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Ainda mais, no caso em tela, onde o assalto começou no Terminal Grajaú, a vítima foi inserida no porta-malas de seu veículo, enquanto os réus tentavam sacar dinheiro de suas contas bancárias e, somente veio a ser liberada na altura do Rodoanel.

Nesse sentido:

"Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem 'crimes da mesma espécie'. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do nexo de continuidade delitiva. Legitimidade da aplicação da regra pertinente ao concurso material" (STF HC 71.174, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.1994, Primeira Turma. No mesmo sentido: RHC 112.676, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012).

Outrossim, impossível o reconhecimento de concurso formal, como pleiteou a Defesa. O roubo foi cometido depois de consumado e exaurido o crime de extorsão qualificada. Os réus já estavam na posse dos cartões bancários da vítima, mas, mesmo assim, praticaram conduta autônoma, subtraindo o veículo, celular e outros pertences da mesma e, somente o veículo foi recuperado no dia seguinte. O caso é, portanto, de concurso material de crimes.

Nesse caminho, o STF: "Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão e viceversa" (RHC 112.676-MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 21.08.2012).

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, assim como de se reconhecer a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal.

Isso porque a participação dos três agentes foi bem destacada pela vítima. Nítido o ajuste de vontades, em atuação concatenada, inclusive individualizada, com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

A narrativa do ofendido é clara, tendo narrado que após ser rendido pelos acusados, Emily portando uma arma de fogo e Israel tendo lhe desferido um golpe "gravata", foi colocado no porta-malas do carro, após terem recolhido seus cartões bancários e respectivas senhas, na tentativa de realizarem saques, tendo circulado por mais de hora, parando durante o trajeto para usar os cartões, sendo liberada a vítima Pedro somente na altura do Rodoanel e, os assaltantes seguiram viagem com seu veículo e demais pertences.

Caracterizada, portanto, a restrição de liberdade da vítima pelos agentes, que a mantiveram em seu poder por período juridicamente relevante, incide a majorante do inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal (neste sentido: STJ, 5ª turma, REsp 742388/RS, Min. Gilson Dipp, j. 04.08.20005).

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que também restou configurada.

A vítima foi clara ao dizer que a acusada Emily estava armada e apontou o armamento contra ela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa. De se destacar que, o emprego da arma, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores do delito.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste

sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

No caso em comento, é de se observar que além das causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos II e V, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das três causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados - Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla

o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021) Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima (veículo, telefone celular, cartões bancários), conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Quanto ao crime de extorsão, verifica-se que os réus exigiram que a vítima lhes fornecesse cartão bancário e dados, com constantes ameaças de morte caso não conseguissem usar o cartão.

Repise-se que não há que se falar em "bis in idem", quanto à incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V e o delito autônomo tipificado no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal. Isso porque, a restrição da liberdade da vítima foi para assegurar o crime de extorsão, não o delito de roubo, como acima já mencionamos. Tratam-se, pois, de dois delitos autônomos, com unidades de desígnios independentes.

Trata-se de crime formal que se consuma com o constrangimento impellido contra a vítima.

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar das negativas dos réus em Juízo, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que

participaram da prisão deles, notadamente o policial civil RODRIGO, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelos artigos 157 e 158, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

RÉ EMILY DE OLIVEIRA LUZ

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime enganando a vítima, ao atraí-la para uma corrida, em uma verdadeira emboscada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 84/88 e certidão de fls. 163/164 que, embora haja diversos inquéritos e ações penais em andamento, como na data dos fatos não havia nenhuma condenação transitada em julgado, nada há de ser considerado.

Em relação a personalidade, verifica-se que tem índole violenta, praticando o crime empunhando arma de fogo e constantemente ameaçando a vítima de morte. Verifica-se de sua ficha criminal que é processada por crimes de roubo e homicídio, o que também corrobora a índole violenta. Deve ser acrescido um sexto à pena base.

Quanto a conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias e motivos do crime não destoam do ordinário.

As consequências do crime foram graves. A vítima foi lançada de uma ribanceira, o que ocasionou lesões em sua perna. Em seu depoimento demonstrou que ficou gravemente abalada psicologicamente pela prática criminosa. Assim incide mais 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa em relação ao crime de roubo; 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa em relação ao crime de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima.

Na segunda fase da dosimetria, não se observam agravantes.

A ré, na data dos fatos, era menor de 21 anos, incidindo a atenuante do artigo 65, I do Código Penal, como se verifica do documento de fls. 163 (nascida em 24.05.2001), diminuindo-se a pena-base em 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de roubo e em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de extorsão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como já salientado na fundamentação, incidirão de forma sucessiva as causas de aumento de pena para o crime de roubo, previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V e do §2º-A do Código Penal, nos patamares de 2/5 (dois quintos) e 2/3 (dos terços), respectivamente.

Fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa para o crime de roubo e em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de extorsão.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de reclusão de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e/ou as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis. Considerando-se que não houve prisão cautelar, não incide o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, a ré não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

RÉU JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime enganando a vítima, ao atraí-la para uma corrida, em uma verdadeira emboscada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 89/97 e certidão de fls. 165/167 que há condenações transitadas em julgado. No processo 0010742-46.2014.8.26.0050, os fatos foram praticados em 17.10.2013, alcançando o trânsito em julgado para a defesa em 06.10.2021, assim será considerado nesta fase.

Em relação a personalidade, verifica-se que tem índole violenta, praticando o crime empunhando arma de fogo e constantemente ameaçando a vítima de morte. Verifica-se de sua ficha criminal que é processada por crimes de roubo e homicídio, o que também corrobora a índole violenta. Deve ser acrescido 1/6 (um sexto) à pena base. Quanto a conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias e motivos do crime não destoam do ordinário.

As consequências do crime foram graves. A vítima foi lançada de uma ribanceira, o que ocasionou lesões em sua perna. Em seu depoimento demonstrou que ficou gravemente abalada psicologicamente pela prática criminosa. Assim incide mais 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa para o crime de roubo e; 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa para o delito de extorsão mediante sequestro da vítima.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente específico no crime de roubo (processo nº 0064491-07.2016.8.26.0050, extinção da punibilidade em 29.06.2020 - fls. 166), possuindo ainda outra condenação no processo processo 0000007-51.2014.8.26.0050, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 15.12.2015 (fls. 95), não alcançado, portanto, pelo período depurador. Assim, duplamente reincidente. A pena-base deve sofrer aumento de 1/4 (um quarto).

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Fica a pena intermediária em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa para o crime de roubo e 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa para o crime de extorsão mediante sequestro da vítima.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como já salientado na fundamentação, incidirão de forma sucessiva as causas de aumento de pena para o crime de roubo, previstas no art. 157, §2º, incisos II e V e do §2º-A do Código Penal, nos patamares de 2/5 (dois quintos) e 2/3 (dois terços).

Fixo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa para o crime de roubo e em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa para o crime de extorsão.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de reclusão de 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e/ou as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis. Considerando-se que não houve prisão cautelar, não incide o artigo 387, §2º do

Código de Processo Penal.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar:

1) EMILY DE OLIVEIRA LUZ, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I cumulado com artigo 158, §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal;

2) JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I cumulado com artigo 158, §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Anoto que presos por outro juízo.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 29 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA